

1500123-81.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... PRECISAR QUAL NÚMERO, É PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS". Em Juízo disse que subtraiu o bem, mas não pulou o muro. Pegou a máquina e a passou, com dificuldades, por cima do portão. Estava precisando de dinheiro para usar droga. Sabia que era errado o que fazia. A grade era baixinha. Puxou o carrinho com um pedaço de pau. Tem 33 anos. É morador de rua há três anos e vive de coleta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500123-81.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-81.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Rodrigues Belizario

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

WILLIAN RODRIGUES BELIZARIO, qualificados nos autos (fls. 13), foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 11h00, na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, nº 293, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para si, mediante escalada, um cortador de grama Trapp MC 50E, avaliado em R\$ 800,00, pertencente à vítima Paulo Eduardo Enge.

O feito teve tramitação regular.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da qualificadora.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu WILLIAN RODRIGUES BELIZARIO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (escalada), do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência nº 41/2022 (fls. 08/09); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10); fotografia (fls. 11); auto de avaliação

(fls. 83); e laudo pericial do local dos fatos (fls. 100/108).

A autoria é certa.

O réu WILLIAN RODRIGUES BELIZARIO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 05), declarou: "QUE CONFESSA A PRÁTICA DO FURTO OCORRIDO NO LOCAL DOS FATOS; QUE, SUBTRAIU O CORTADOR DE GRAMA PARA POSTERIORMENTE VENDÊ-LO E COMPRAR DROGAS. POR FIM, INFORMOU, AINDA, QUE COMPRA DROGAS NA "BIQUEIRA DO ERICK", CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS (ERICK GONÇALVES DIAS), POIS SUA EX-ESPOSA TRABALHA LÁ (DAYANE CRISTINA COSTA) E QUE NO LOCAL, RUA MARANHÃO, NÃO SABENDO PRECISAR QUAL NÚMERO, É PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS". Em Juízo disse que subtraiu o bem, mas não pulou o muro. Pegou a máquina e a passou, com dificuldades, por cima do portão. Estava precisando de dinheiro para usar droga. Sabia que era errado o que fazia. A grade era baixinha. Puxou o carrinho com um pedaço de pau. Tem 33 anos. É morador de rua há três anos e vive de coleta de reciclagem. Estava apertado. É viciado. Tem outras passagens. Nada tem contra a vítima e policiais.

A vítima PAULO EDUARDO ENGE, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "ESTÁ PASSANDO ALGUNS DIAS NA CASA DE SEUS PAIS, LOCAL ONDE OCORREU UM FURTO DE UM CORTADOR DE GRAMA, POR VOLTA 11H10, DO DIA DE HOJE. QUE, ESTAVA A CAMINHO DO HOSPITAL PARA VISITAR UM PARENTE QUANDO FOI INFORMADO QUE A CASA DE SEUS PAIS HAVIA SIDO FURTADA. EM SEGUIDA A VÍTIMA SE DESLOCOU ATÉ ESTE DISTRITO POLICIAL ONDE RECONHECEU O BEM APREENDIDO PELOS POLICIAIS COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE. ESCLARECE QUE FOI AVISADO DO FURTO POR UMA FUNCIONÁRIA (CLEIDE) DE SUA VIZINHA, QUE TERIA PRESENCIADO O FURTO". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Disse que o vizinho viu um rapaz entrando no imóvel e subtraindo a roçadeira. Foi avisado e, quando chegou, a polícia já estava com o réu e a roçadeira. Na casa somente teria um jeito de entrar, qual seja, pela grade da frente. Nem sabe como o réu conseguiu pular, pois tem lança. Reside sozinho no imóvel. É um imóvel de aproximadamente quarenta e cinco anos. A grade é a mesma e é pintada a cada um ano e meio. Tem algumas marcas de ferrugem. No dia do ocorrido seu pai estava internado. Não tem câmera de segurança no local. Não sabe o nome da pessoa que ligou para polícia. O cortador de grama estava na garagem, longe da grade. A única forma de passar a máquina seria por cima da grade.

A testemunha Policial Militar ELIEZER MARCOS VITOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA REALIZANDO PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA, QUANDO FORAM ACIONADOS VIA 190 PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETO. OS POLICIAIS, ENTÃO, SAIRAM EM DILIGÊNCIAS NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO, ENCONTRANDO UM SUSPEITO NA POSSE DA RES FURTIVA E TRAJANDO AS MESMAS VESTIMENTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. OS POLICIAIS ABORDARAM O SUJEITO QUE, DE PRONTO, CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO E INFORMOU O LOCAL DE ONDE TERIA FURTADO O CORTADOR DE GRAMA QUE ESTAVA EM SUA POSSE. CHEGANDO AO LOCAL, OS MILICIANOS NOTARAM QUE PARA O INDIVÍDUO TER SUBTRAÍDO O CORTADOR TERIA QUE TER ESCALADO UM MURO DE APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O filho da vítima reconheceu a roçadeira como sendo do seu genitor, que estava hospitalizado. A frente do imóvel é fechada com grade. O réu comentou que pulou pelo muro do vizinho. Depreende-se que ele colocou o pé na grade e subiu no muro. As ligações davam conta de que o réu estava passando defronte o local. E, quando viram ele com a roçadeira, ligaram para a polícia. Conhece o réu de outras passagens. Inclusive, ontem, houve uma audiência relacionada a violência doméstica. O réu é viciado em crack.

A testemunha Policial Militar PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA REALIZANDO PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA, QUANDO FORAM ACIONADOS VIA 190 PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA DE FURTO DE UM CORTADOR DE GRAMA QUE ESTAVA LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. OS POLICIAIS, ENTÃO, SAÍRAM EM DILIGÊNCIAS NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO, ENCONTRANDO UM SUSPEITO, NO CRUZAMENTO COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA POSSE DA RES FURTIVA E TRAJANDO AS MESMAS VESTIMENTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. OS POLICIAIS ABORDARAM O SUJEITO QUE, IMEDIATAMENTE, CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO E INFORMOU O LOCAL DE ONDE TERIA FURTADO O CORTADOR DE GRAMA QUE ESTAVA EM SUA POSSE. CHEGANDO AO LOCAL, OS POLICIAIS NOTARAM QUE, PARA O INDIVÍDUO TER SUBTRAÍDO O CORTADOR DE GRAMA TERIA QUE

TER ESCALADO UM MURO DE APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA. POSTERIORMENTE OS MILITARES ENTRARAM EM CONTATO COM A VÍTIMA, NOTICIANDO O OCORRIDO E ENCAMINHARAM O AUTOR ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA E POSTERIORMENTE AO PRONTO SOCORRO LOCAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu é bem conhecido dos meios policiais pela prática de furto. O réu confessou a prática do furto. Ele escalou o muro para subtrair o bem.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados. Segundo se apurou, o réu se aproveitou da ausência da vítima, escalou o muro do imóvel e ingressou no local, de onde subtraiu o cortador de grama descrito nos autos. Em seguida, se evadiu em poder da res furtiva.

Acionados, policiais militares compareceram ao endereço e, após breves diligências, o surpreenderam nas proximidades, em poder do objeto subtraído. Abordado, o réu confessou a prática do crime.

Os policiais também verificaram que WILLIAN havia escalado o muro de aproximadamente dois metros de altura para ingressar no local.

A vítima foi avisada dos fatos e reconheceu a res furtiva, que lhe foi restituída (auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 10).

Interrogado, na Delegacia de Polícia e em Juízo, o réu confessou a prática do crime, alegando que pretendia vender o cortador de grama para comprar drogas.

Em Juízo, muito embora o réu tenha confirmado a subtração, negou que tenha escalado o muro ou portão para subtrair o bem, afirmando que a roçadeira estava próxima ao portão, que era baixo.

Contudo, a tentativa do réu de afastar a incidência da qualificadora não prospera. Veja-se que o laudo pericial de fls. 100/108 traz fotos do imóvel, indicando que a grade é alta. No laudo ainda é apontado o local em que o bem estava depositado, ou seja, no fundo do abrigo, bem distante da grade. Segundo a vítima, em Juízo, a roçadeira estava a uma distância de aproximadamente dois carros da grade.

Logo, é incrível a narrativa do réu de que puxou a máquina sem adentrar ao imóvel. Registra-se, também, que o próprio réu afirmou ao policial Eliezer que pulou o muro/grade para subtrair o bem.

Logo, a qualificadora foi bem delineada.

Portanto, foi cabalmente demonstrado que o réu, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 11h00, na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, nº 293, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para si, mediante escalada, um cortador de grama Trapp MC 50E, avaliado em R\$ 800,00, pertencente à vítima Paulo Eduardo Enge, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do art. 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

Fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Trata-se de crime de furto qualificado pela escalada e o réu é reincidente específico.

O valor do bem também não é ínfimo.

Não bastasse isso, considerar sem relevância o fato descrito na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Diante da reincidência, impossível a aplicação do art. 155, § 2º, do CP.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Não há nenhum indício de que os réus, em razão de seu estado, estivessem privados de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Ele praticou atos concatenados, visando à subtração de bem para posterior venda ou troca por entorpecentes. Certamente, caso não possuíssem discernimento, ao invés de praticar atos concatenados, subtrairia droga diretamente do traficante.

Ademais, eventual embriaguez voluntária ou culposa (o que não foi demonstrada) não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP). Repetindo, não foram demonstrados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do CP.

III – Dosimetria

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu possui maus antecedentes. Em razão disso, fixo a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. (+1/6) Considerando a multirreincidência e a confissão, ainda que parcial, aumento a pena em apenas 1/6, alcançando 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Sobre a multirreincidência e a confissão, tem-se: "A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Assim, em caso de multirreincidência, prevalecerá a agravante e haverá apenas a compensação parcial/proporcional (mas não integral)". STJ. 5ª Turma. HC 620640, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/02/2021.

Não há causa de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu. Diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial fechado.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. Ademais, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ficam ratificados os fundamentos da decisão anterior que decretou a prisão preventiva, posto que inalterados. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu WILLIAN RODRIGUES BELIZARIO, qualificado nos autos, reincidente, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. Fixo regime inicial fechado para cumprimento da pena. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 27 de abril de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA